CONFERENCIA · 3 HORAS

Noche de Pixel

Caso guía y juicio simulado

Caso ficticio, construido con problemas reales de la industria. Cualquier parecido con estudios o personas reales es coincidencia. No es asesoría legal.

Los hechos

En 2021, **Valentina Ríos** y **Andrés Molina** fundaron **Pixel Dorado S.A.S.** en Bogotá. Valentina había creado, en un cuaderno, el universo de *Noche de Pixel*: una ciudad donde los recuerdos se compran y se venden. Andrés trajo **PixelCore**, un motor que había construido en la universidad para su tesis.

En 2022 se sumó **Camila Duarte**, compositora, con un contrato de prestación de servicios de una página. En 2023 se sumó **Julián Vera**, artista 3D, pagado por asset producido, sin contrato escrito. En 2024 llegó **Sofía Londoño** como CEO y consiguió una inversión de **Nightfall Games**, un publisher extranjero, por 250.000 dólares.

El contrato de publicación se firmó en inglés, con una cláusula que decía: *«The Developer hereby assigns to the Publisher, in perpetuity and worldwide, all intellectual property rights, including moral rights, in and to the Game and all its components.»*

Noche de Pixel salió en 2025. Vendió un millón de copias. Ganó premios independientes. Y entonces todo se rompió: Valentina renunció y anunció una secuela con los mismos personajes; Andrés recibió una oferta para licenciar PixelCore; Camila descubrió que su música se usó en el tráiler de un spin-off móvil sin aviso; Julián descubrió sus modelos en camisetas y figuras de colección. Sofía dice que todo es del estudio. Nightfall dice que el contrato es claro: todo es suyo.

Los personajes

Personaje	Aporte	Documento que firmó
Valentina Ríos	Concepto, historia, personajes, diseño de niveles	Ninguno. Cofundadora con 40%.
Andrés Molina	Motor PixelCore y programación	Ninguno. Cofundador con 30%.
Camila Duarte	Banda sonora original	Contrato de servicios: «cedo todos los derechos sobre los entregables».
Julián Vera	Modelos 3D, texturas, animaciones	Ninguno. Factura por asset. Usó assets comprados y texturas de IA.
Sofía Londoño	CEO, financiación, publicación	Contrato de publicación con Nightfall.
Nightfall Games	Inversión y publicación	Contrato de publicación.

Los documentos

Documento 1 — Extracto del contrato de publicación.

> *«3.1 El Desarrollador cede al Editor, de manera perpetua, mundial e irrevocable, todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Juego y todos sus componentes, incluidos los derechos morales. 3.2 El Editor podrá explotar el Juego, sus secuelas, precuelas, adaptaciones, remasterizaciones, spin-offs y productos derivados, en cualquier medio conocido o por conocer. 7.4 El Desarrollador conserva el 30% de las regalías netas y el 20% del capital social.»*

Documento 2 — Correo de Sofía a Andrés (2024).

> *«Andrés, no te preocupes por la licencia del motor. Somos familia. Nadie va a usar PixelCore fuera del estudio. Sigamos.»*

Documento 3 — Certificado de registro de software.

> *Obra: «PixelCore — motor y código del juego Noche de Pixel». Titular: Pixel Dorado S.A.S. Autor: Andrés Molina. Fecha: 2024.*

Documento 4 — Créditos del juego.

> *Diseño de juego: Valentina Ríos. Programación: Andrés Molina. Música: Camila Duarte. Arte: Julián Vera. Producción: Sofía Londoño. Un juego de Pixel Dorado S.A.S. Publicado por Nightfall Games.*

Documento 5 — Contrato de Camila (2022).

> *«La Contratista prestará servicios de composición musical para el proyecto Noche de Pixel. Cede al Estudio todos los derechos patrimoniales sobre las obras entregadas, para su explotación en el juego y su comercialización. La contraprestación será de 8.000.000 COP, pagaderos contra entrega.»*

Documento 6 — Mensaje de Julián en Slack (2023).

> *«Chicos, las texturas de la ciudad las generé con una herramienta de IA y las retoqué a mano. No sé si eso se puede registrar. ¿Alguien revisó los términos de la herramienta?»*

Preguntas para los grupos

- ¿Quién es dueño de los personajes?
- ¿Quién es dueño del motor PixelCore?
- ¿Quién es dueño de la música?
- ¿Puede Valentina hacer una secuela con los mismos personajes?
- ¿Puede Andrés licenciar PixelCore a otro estudio?
- ¿Puede Nightfall usar la música de Camila en el spin-off?
- ¿Qué pasa con los derechos morales de cada uno?
- ¿Qué debió hacer cada personaje para evitar el pleito?